

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 49 del Reg. Gen. Data 29.09.2014	Oggetto: Imposta Unica Comunale – Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe per l'anno 2014 e relativo schema di regolamento.
--	---

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **09:36** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione **urgente** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge (avviso prot. n. 24682 del 26.09.2014), risultano all'appello nominale:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	assenti
01) LAURIA BARTOLO	P		11) ORIFICI DANIELE	P	
02) SABATINI ADOLFO	P		12) CARNEVALE EMANUELE		A
03) RUSSO ANTONINO	P		13) CASILLI ANTONINO	P	
04) RIFICI RAFFAELE		A	14) BERTE' UGO	P	
05) BIVIANO GIACOMO	P		15) PROFILIO LUCIANO	P	
06) FONTI GESUELE	P		16) LO CASCIO PIETRO	P	
07) CACCETTA ANTONELLA	P		17) PORTELLI GIOVANNI	P	
08) D'ALIA NUNZIATA	P		18) GUGLIOTTA ANNARITA		A
09) FAMA' NATALE		A	19) CENTORRINO ROSARIO		A
10) BRUNO MARIANO		A	20) SGROI CLAUDIO	P	

Assegnati n. 20	In carica n. 20	Presenti n. 14	Assenti n. 06
-----------------	-----------------	----------------	---------------

Sindaco: *Giorgianni Marco*
Vice Sindaco: *=====*
Assessori: *Davide Starvaggi.*

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:
Gugliotta (da Fonti), per motivi personali;
Centorrino (da Sabatini), perché fuori sede per motivi di salute.

Risultato che gli intervenuti sono in numero **legale**;

Presiede il Sig. **Geom. Sabatini Adolfo** nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa il **Vice Segretario Generale**, Sig. dott. **Giovanni Famularo**.

La seduta è pubblica.

In apertura di seduta, il Presidente introduce l'argomento di cui al primo ed unico punto dell'ordine del giorno, Imposta Unica Comunale – Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe per l'anno 2014 e relativo schema di regolamento.

Interviene preliminarmente il cons. Lo Cascio per chiedere al segretario se sia giusto convocare la commissione consiliare competente a ridosso dell'orario fissato per la riunione del Consiglio e se la commissione stessa si è comunque riunita in prima convocazione.

Il vice segretario generale evidenzia che è possibile che ciò avvenga, trattandosi di convocazione urgente, che l'importante è che la stessa si sia tenuta e che il Consiglio Comunale è comunque sovrano nell'adottare le proprie determinazioni.

Il cons. Lauria evidenzia che non gli risulta che gli sia stato notificato l'avviso per partecipare alla commissione consiliare di stamattina.

Il cons. Casilli evidenzia, a sua volta, che la convocazione del consiglio gli è pervenuta mentre quella della commissione no; che ha saputo solo stamattina che c'era la commissione alla quale ha partecipato.

Quindi dichiara "che non ha potuto partecipare alla commissione così come prevede il regolamento, ma veniva informato dalla stampa locale circa lo svolgimento di una commissione e pertanto partecipava ai lavori. Quello che si vuole sottolineare è che più volte avvengono queste discrepanze e pensa inoltre che la politica deve fare la politica; le leggi ed i regolamenti devono essere rispettati dai dirigenti e loro preposti".

Il cons. Biviano precisa che la commissione è stata convocata venerdì subito dopo avere ricevuto la convocazione del consiglio; che stamattina la commissione si è tenuta in seconda convocazione quando c'era il numero legale; che la convocazione l'ha fatta a tutti i componenti, come previsto.

Durante l'intervento di Biviano, è entrato in aula il dott. Francesco Subba, dirigente del Settore finanziario.

Quindi si passa alla trattazione dell'argomento "Imposta Unica Comunale – Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe per l'anno 2014 e relativo schema di regolamento".

Interviene il cons. Lauria il quale dice di sconoscere ciò che è stato elaborato fino ad oggi, né il pensiero dell'Amministrazione; di avere appreso che l'Amministrazione non intende aumentare le tariffe, augurandosi però che ciò non comporti diminuzione dei servizi da erogare alla collettività.

Si allontana dall'aula il cons. Lauria.

Presenti 13.

Interviene allora il Sindaco, Giorgianni, il quale evidenzia che il primo obiettivo di questa Amministrazione era quello di non produrre aumento di imposizione; che l'argomento dei rifiuti è stato sviscerato in questi giorni; che basta sentire la televisione per apprendere come in molti altri enti locali sono stati aumentati le tariffe e quindi i costi dei servizi; che questa Amministrazione non sottoporrà al Consiglio comunale alcuna proposta di aumento dell'IMU perché sta mantenendo l'aliquota del 7,60 per mille, prevista dalla norma.

Riguardo alla spazzatura, dice che vanno innescati meccanismi di equità soprattutto in relazione alla quantità dei rifiuti prodotti, sottolineando che oggi si sta riproponendo lo stesso regolamento con le stesse tariffe, con le stesse ipotesi di sgravio; che però è stata inviata una lettera al consigliere Russo, presidente della competente commissione consiliare, affinché entro novanta giorni venga predisposto un regolamento con diverse ipotesi di sgravio; che, se entro tale termine il nuovo regolamento sarà pronto, entrerà in vigore dal primo gennaio 2015, una volta approvato dal consiglio; che in questi giorni l'Ufficio competente sta allineando i dati specialmente per quanto concerne la composizione dei nuclei familiari dei contribuenti; che ha contattato anche il comandante della Capitaneria di Porto al fine di ricercare possibili modalità per la tassazione dei rifiuti prodotti dai natanti.

Durante l'intervento del Sindaco è entrato in aula il cons. Carnevale. Presenti 14.

Il cons. Lo Cascio chiede al Ragioniere Capo, dott. Francesco Subba, se al carteggio intercorso tra lui e Fonti (ex amministratore delegato dell'ex ATO) c'è stato un seguito.

Il Presidente fa rilevare al cons. Lo Cascio che la richiesta non è pertinente all'argomento in esame, ma che il dott. Subba se vuole può rispondere.

Il dott. Subba risponde comunque al cons. Lo Cascio fornendo i sufficienti chiarimenti al riguardo.

Il cons. Carnevale, intervenendo per dichiarazione di voto, dice di dovere votare contro questo regolamento perché non ha avuto il tempo di conoscerlo per approfondirlo; che quindi non può dare un voto coscienzioso, pur apprezzando lo sforzo dell'Amministrazione al fine di non aumentare le tariffe.

Il cons. Fonti dice di prendere atto che non viene aumentata la tariffa dell'ex TARSU e di apprezzare che l'Amministrazione dà mandato alla commissione consiliare per un nuovo regolamento della TARI, seguendo un criterio di equità nel senso che chi produce meno rifiuti deve pagare di meno.

Nel fare presente che il dott. Subba scrive tante note mettendo in guardia il Consiglio comunale, evidenzia che, fortunatamente, in zona cesarini si riesce ad approvare tutto, ritenendo quindi che, dopo l'approvazione della proposta in argomento, il dott. Subba debba riacquistare la serenità che in una sua nota dice di avere perso.

Per far quadrare i conti del Comune, recuperando quanto perso negli anni precedenti, sottolinea, ricredendosi su quanto ritenuto in precedenza, la necessità ed opportunità di affidare all'esterno il servizio di recupero crediti e di lotta all'evasione.

Nel ringraziare il Sindaco per aver dato al Consiglio comunale la possibilità di elaborare un nuovo regolamento, anche per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle barche, dice di votare pertanto favorevole.

La consigliera D'Alia annuncia il proprio voto favorevole alla proposta e dice di essere contenta dell'intervento del Sindaco specie per quanto riguarda l'applicazione del tributo in base al nucleo familiare, evidenziando la necessità di differenziare le tariffe relative alla spazzatura prodotta in campagna rispetto a quella prodotta in città.

Ribadisce il proprio voto favorevole.

Il cons. Russo evidenzia che come consiglio comunale ci sarà tanto da lavorare riguardo a quanto detto dal Sindaco.

Nel ringraziare il Sindaco e il dott. Subba, dice che a giorni convocherà la commissione per andare avanti; che si dispiace che il cons. Carnevale abbia annunciato un voto contrario; che avrebbe preferito un voto di astensione.

Il cons. Biviano preannuncia il proprio voto favorevole, sottolineando che è stato fatto un buon lavoro e compiacendosi che questo Comune riesca ad approvare gli atti rispetto a tanti comuni siciliani.

Evidenzia che il fatto che il Sindaco coinvolga il Consiglio comunale sia per il regolamento che per il suolo pubblico è molto importante e positivo, ritenendo che entro dicembre si possa approvare un nuovo regolamento per la tassa rifiuti.

Ribadisce il proprio voto favorevole alla proposta.

In assenza di altri interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in parola, ottenendosi il seguente risultato:

11 voti favorevoli;
01 voto contrario (Carnevale);
02 astenuti (Casilli, Lo Cascio).

Quindi, il Presidente invita il civico consesso a pronunciarsi per dichiarare immediatamente esecutiva la relativa deliberazione.

Effettuata all'uopo la votazione, per alzata di mano, si ottiene il seguente esito:

11 voti favorevoli;
01 voto contrario (Carnevale);
02 astenuti (Casilli, Lo Cascio).

Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i pareri espressi a corredo della stessa.
- Visto il verbale della competente commissione consiliare in data 29.9.2014.
- Sentito il dibattito consiliare di cui alla narrativa che precede.
- Visti gli esiti delle superiori votazioni.

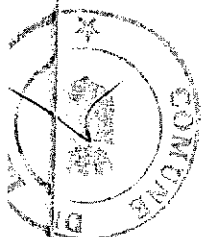
Delibera

1. **di approvare**, così come approva, la proposta di deliberazione recante, **"Imposta Unica Comunale – Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe per l'anno 2014 e relativo schema di regolamento"** che, in allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

=====

Sono le ore 10:23 allorché si chiude la seduta.

=====





COMUNE DI LIPARI

(PROVINCIA DI MESSINA)

Edile, Patrimonio dell'Unesco

www.comunelipari.iturp@comunelipari.it

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

Si da incarico al settore	II
Servizio	Tributi
Ufficio	

Di predisporre la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

L'assemblea Unica C/ee - Tassa sui Rifiuti (TARI) Approva le nuove tariffe per l'anno 2014 e relativo Schema di Regolamento.

IL SINDACO

L'ASSESSORE

PROPOSTA N° 4 DEL 25/9/2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI (TAR);
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014 , E RELATIVO
SCHEMA DI REGOLAMENTO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93.

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. dell'Interno 18/07/2014, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014, al 30/09/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTA la deliberazione n. 87 del 15/9/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Municipale ha provveduto all'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dando atto che per l'anno 2014 la tariffa è determinata sulla base dei criteri previsti dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147 ;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale del 20/09/2014, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il piano finanziario per l'anno 2014, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti S.R.R. Messina -Isole Eolie S.C.R.L con annessa relazione illustrativa.

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2014, predisposte dalla Società G.F Ambiente srl all'uopo incaricata, calcolate ai sensi dell'art. 1 comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n ° 147 e s.m.i., tenendo conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013;
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;

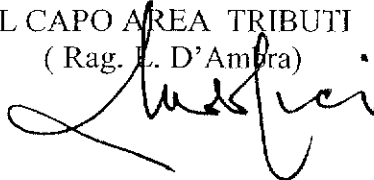
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di approvare le tariffe del tributo in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 652 della legge 27/12/2013 n 147.

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

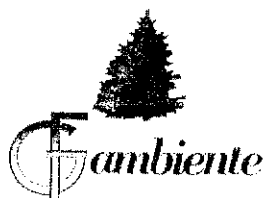
DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2014, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), così come alle tabelle allegate e relativo schema di regolamento .
- 2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- 3) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo le motivazioni di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL CAPO AREA TRIBUTI
(Rag. L. D'Amora)



Comune di LIPARI
Provincia di MESSINA



Via della Corte n. 2
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051/726291
Fax 051/726293
info@gfambiente.it
www.gfambiente.it

Comune di LIPARI
Provincia di MESSINA

TARI
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI
ANNO 2014

DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI
DELL'ART.1 C. 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

SIMULAZIONE TARI 2014_01

TABELLE RIASSUNTIVE

24-set-14



1 PREMESSA

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la **simulazione di calcolo** effettuata da GFambiente per la determinazione della tariffa che il Comune dovrà applicare in base all'**art. 1 comma 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i. ed alle categorie previste nel DPR 158/99.**

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati presso il Comune. I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input.

2 CENNI SU NORMATIVA TARI

2.1 Istituzione

La TARI è il Tributo locale istituito dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI subentrerà alla tassa sui rifiuti urbani (TARSU), alla tariffa di igiene ambientale (TIA1 e TIA2) e alla TARES.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il consiglio comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dall'autorità competente.

Nel caso in cui i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione analitica e puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono previo ricorso a Regolamento prevedere l'applicazione di una tariffa avente "natura corrispettiva" in luogo del tributo.

I Comuni dovranno deliberare le scadenze e il numero delle rate per il versamento del tributo.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

2.2 Applicazione

I criteri adottati per il calcolo sono quelli desunti Il comune all'art.1 comma 652 della Legge 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, e la commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Ogni Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie per una serie di casistiche ben definite: abitazioni con unico occupante, abitazioni a disposizione per uso stagionale, e/o discontinuo; locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero per più di sei mesi l'anno; fabbricati rurali ad uso abitativo, raccolta differenziata. Il consiglio comunale può porre in essere ulteriori riduzioni.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA2). Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3 TABELLE

Le successive Tabelle riassumono il calcolo elaborato per il Comune. Di seguito la relativa Legenda:

Tabella 1	dati UTENZE base imponibile per le elaborazioni, al netto riduzioni
Tabella 2	Valori per la determinazione della TARI
Tabella 3	Indici per la determinazione della TARI
Tabella 4	Piano Economico Finanziario
Tabella 5	dati RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE
Tabella 6	dati RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
Tabella 7	listino tariffario UTENZE DOMESTICHE parte 1
Tabella 8	listino tariffario UTENZE DOMESTICHE parte 2
Tabella 9	riepilogo listini tariffe
Tabella 10-11	raffronto imponibile utenza domestica al lordo ed al netto di tasse e addizionali

Comune di LIPARI

TARI ANNO 2014 - art. 1 comma 652 L. 147/2013 - SIMULAZIONE TARI 2014_01

TABELLA 1. - DATI IMPONIBILI UTENZE AL NETTO DELLE RIDUZIONI

Comune di LIPARI TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 se imponibile per la determinazione		n. netto ruoli	Sup. netta per classi mq	Gettito €/anno	tariffa 2013 €/mq
11. Abitazioni 1 componente familiare		694,00	46.025,00		1,62891
12. Abitazioni 2 componenti familiari		8.021,00	569.195,14		1,62891
13. Abitazioni 3 componenti familiari		1.280,00	105.099,00		1,62891
14. Abitazioni 4 componenti familiari		450,00	40.265,00		1,62891
15. Abitazioni 5 componenti familiari		125,00	12.501,00		1,62891
16. Abitazioni 6 componenti familiari		40,00	4.421,00		1,62891
D00. Abitazioni e pertinenze domestiche		10.610,00	777.506,14	1.265.494,65	
1. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		22,00	2.942,63		1,46184
2. Cinematografi, teatri		1,00	604,27		3,50843
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		19,00	5.405,25		2,07582
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		5,00	5.841,52		2,57285
5. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus		16,00	5.326,08		1,40337
6. Autosaloni, esposizioni		5,00	1.250,00		4,34376
7. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione		87,30	40.069,48		3,97622
8. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B		203,70	93.300,45		3,94698
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		10,00	2.939,91		3,94698
0. Ospedali		0,00	0,00		3,94698
1. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi		210,00	16.542,80		4,41059
2. Banche e istituti di credito		9,00	1.109,85		6,01444
3. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta		427,00	23.272,52		4,34376
4. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai		6,00	764,75		4,81155
5. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso		0,00	0,00		4,34376
6. Banchi di mercato beni durevoli		0,00	0,00		4,34376
7. Barbiere, estetista, parrucchiere		75,95	11.039,76		1,46351
8. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		54,25	7.885,54		1,46351
9. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		86,80	12.616,87		1,46351
0. Attività industriali con capannoni di produzione		0,00	0,00		2,94039
1. Attività artigianali di produzione beni specifici		19,00	12.250,61		2,94039
2. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione		102,40	6.786,96		9,39757
3. Birrerie, hamburgerie, mense		0,00	0,00		9,39757
4. Bar, caffè, pasticceria		156,60	19.310,65		9,39757
5. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		62,70	12.269,91		6,26505
6. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti		5,00	272,66		6,26505
7. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		15,30	1.090,66		10,44174
8. Ipermercati di generi misti		0,00	0,00		6,26505
9. Banchi di mercato generi alimentari		0,00	0,00		6,26505
0. Discoteche, night club, sale scommesse		2,00	5.000,00		3,50843
TOTALI UTENZE NON DOMESTICHE		1.601,00	287.893,12	1.198.743,45	
TALI		12.211,00	1.065.399,26	2.464.238,10	

Tabella 2. – VALORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

Comune di LIPARI	
TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 SIMULAZIONE TARI 2014_01	
Valori per la determinazione della tassa	
Quantità totale dei R.S.U. smaltiti in kg/anno	9.311.085,00
Costo totale del servizio €/anno	2.706.223,11
Copertura del costo stabilito dal comune	100,00%
Costo del servizio coperto dal gettito €/anno	2.706.223,11
Abitanti residenti n	12.547
Numero dei nuclei familiari residenti n	6.344
Numero dei componenti monofamiliari (single) n	694
Numero componenti medio familiare n/fam	1,98
Totale della superficie lorda attualmente iscritta a ruolo mq	1.115.336
Totale previsionale della superficie netta iscritta a ruolo mq	1.065.399
Totale della superficie netta delle abitazioni civili mq	777.506
Totale della superficie netta delle attività produttive e ricreative mq	287.893
Rapporto tra superficie delle abitazioni e superficie totale %	72,98%
Rapporto tra superficie delle attività e superficie totale %	27,02%
Totale delle superfici detassate al 100 % sulle quali si producono rifiuti mq	0,00
Superficie complessiva detassata (da oggetti sui quali si applica una riduzione) mq	49.936
Totale della superficie per la determinazione della produzione media mq	1.065.399,26
Totale della superficie per il calcolo della tariffa media mq	1.065.399
Numero dei nuclei familiari netti iscritti a ruolo n	10.610
Superficie media di un abitazione mq	73,3
Superficie del territorio comunale mq	20.300.000
Rapporto tra superficie dei locali e il territorio comunale	5,248%

Tabella 3. – INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

Comune di LIPARI	
TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 SIMULAZIONE TARI 2014_01	
Indici parametrici per la determinazione della tassa	
Produzione media dei rifiuti in kg/mq*anno	8,73953
Costo gestione per kg di rifiuto smaltito €/kg	0,29065
Tariffa media in euro/mq*anno sul costo reale del servizio €/mq*anno	2,42638
Tariffa media sul costo di copertura del servizio €/mq*anno	2,42638
Tariffa media considerando detrazione costo aree detassate €/mq*anno	2,54010
Coefficiente correttivo modulazione gettito atteso e tariffa media cmg	0,98070
Tariffa media rimodulata (CMG) per calcolo tariffe €/mq*anno	2,59008
Produzione rifiuti da parte delle abitazioni civili (da scelta ips) kg/anno	6.625.159,56
Produzione rifiuti da parte delle altre attività (da scelta ips) kg/anno	3.845.210,52
Produzione rifiuti totale (da scelta ips) kg/anno	10.470.370,07
Scostamento rispetto a produzione effettiva %	-12,45%
Frazione di r.s.u. prodotti dalle abitazioni civili %	63,28%
Frazione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e sociali %	36,72%
Quantità di r.s.u. da abitazione per abitante in kg/ab die	1,46674
Quantità di r.s.u. totale (da attività e abitazioni) per abitante in kg/ab die	2,06138
Costo da imputare per singolo abitante per produzione r.s.u. da attività domestica €/kg ab	0,42630
Gettito coperto da utenza domestica €/anno	1.396.850,78
Gettito coperto da utenza non domestica €/anno	1.309.372,33
Gettito coperto da utenza domestica %	51,62%
Gettito coperto da utenza non domestica %	48,38%
Mancato Gettito riduzioni UTENZA DOMESTICA €/anno	85.355,53
Mancato Gettito riduzioni UTENZA NON DOMESTICA €/anno	17.525,59
Mancato Gettito riduzioni previsto €/anno	102.881,12

Tabella 4. - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Comune di LIPARI	TARI 2014
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA	Legge 147/2013
	Comma 652
	euro/anno
Costi operativi di gestione (CG=CGIND+CGD)	
Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CGIND_CSL)	865.293,54
Costi di raccolta e trasporto r.u. (CGIND_CRT)	682.754,21
Costi trattamento e smaltimento r.u. (CGIND_CTS)	694.201,19
Altri costi (CGIND_AC)	7.805,00
Costi di raccolta differenziata per materiale (CGD_CRD)	292.608,95
Costi netti di trattamento e riciclo (CGD_CTR)	0,00
Costi operativi di gestione non inclusi (-CGD)	
Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI (CGD)	70.000,00
Costi raccolta rifiuti imballaggio II e III a carico dei produttori ed utilizzatori (CGD)	0,00
Totale Costi operativi (CG)	2.472.662,89
Costi Comuni (CC)	
Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CC_CARC)	189.776,00
Costi generali di gestione (CC_CGG)	1.472.525,36
Costi comuni diversi (CC_CCD)	-1.796.872,47
Totale Costi Comuni (CC)	-134.571,11
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento	1,50%
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento	1,50%
Costi Uso del Capitale (CK)	
Ammortamenti (CK_Amm.)	368.131,34
Accantonamenti (CK_Acc.)	0,00
Remunerazione del capitale investito (CK_R)	0,00
Totale costi uso capitale (CK)	368.131,34
TOTALE GENERALE [(CG+CC)*(1+IP-X)+CK]	2.706.223,11

Modello S. - RIDUZIONE DOMESTICHE

Comune di LIPARI
TARI ANNO 2014 - art. 1 comma 652 L. 147/2013 - SIMULAZIONE TARI 2014_01

Comune di LIPARI		SIMULAZIONE TARI 2014_01										TARI 2014	
UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI	15,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%			
	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.	mq in riduz.			
D01. Abitazioni 1 componente familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	157.267,00	11.164,00	64.142,00	5.624,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D06. Abitazioni 6 componenti familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOT SUPERFICIE DA RIDURRE mq	157.267,00	11.164,00	64.142,00	5.624,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq	23.590,05	2.282,80	19.242,60	2.249,60	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MANCATO IMPOSTO €	42.381,38	4.011,40	34.570,84	4.041,38	0,00	350,33	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tabella 6. - RIDUZIONI NON DOMESTICHE

Comune di LIPARI	SIMULAZIONE TARI 2014_01										TARI 2014
	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
UTENZA NON DOMESTICA	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid	mq rid
RIDUZIONI											
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N02. Cinematografi, teatri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N04. Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N06. Autosiloni, esposizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N10. Ospedali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi	0,00	100,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N12. Banche e istituti di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N16. Banconi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N17. Barbieri, estetista, parrucchiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	0,00	219,00	533,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	0,00	0,00	3.374,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N23. Birrerie, hamburgerie, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N24. Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,00	391,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N28. Ipermercati di generi misti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N29. Banconi di mercato generi alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT SUPERFICIE DA RIDURRE mq	0,00	100,00	4.690,00	1.025,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq	0,00	20,00	1.407,00	410,00	0,00	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANCATO INTROITO €	0,00	97,29	12.792,35	2.725,15	0,00	1.910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GF ambiente s.r.l.

Via della Corte, 2 - 40012 Lippo di Calderara di Reno (BO)
Tel. 051/726291 - Fax 051/726293 - info@gfambiente.it

Tabella 7. - LISTINI TARIFFE - 1

Comune di LIPARI		TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652		SIMULAZIONE TARI 2014_01		Categorie e Tariffe/1		numero ruoli	Superficie netta mq	ips	iqs	Tariffa applicabile €/mq*anno	Copertura bilancio €/anno	Tariffa var anno-1 %	Tariffa + ECA var anno-1 %	Tariffa-SI var anno-1 %	Prod. rifiuti da ips kg	riduzioni €/anno
A - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari																		
D00. Abitazioni e pertinenze domestiche								10.610	777.506	0,87	0,80	1,79653	1.396.850,78	10,29%	0,27%	-14,11%	5.891.618,29	85.355,53
B - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, depositi																		
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto								22	2.943	0,44	1,40	1,61231	4.744,44	10,29%	0,27%	-15,50%	11.434,87	0,00
N02. Cinematografi, teatri								1	604	1,07	1,40	3,86953	2.338,26	10,29%	0,27%	-6,97%	5.635,58	0,00
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta								19	5.405	0,63	1,40	2,28349	12.375,24	10,29%	0,27%	-11,38%	29.826,35	0,00
C - Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreative turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati																		
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi								5	5.842	0,68	1,60	2,83767	16.576,33	10,29%	0,27%	-9,34%	34.957,70	0,00
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus								16	5.326	0,43	1,40	1,54782	8.243,82	10,29%	0,27%	-16,05%	19.868,96	0,00
N06. Autosiloni, esposizioni								5	1.250	1,16	1,60	4,79088	5.988,59	10,29%	0,27%	-5,68%	17.679,31	0,00
D - Locali ed aree per collettività e convivenze, esercizi alberghieri																		
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione								87	40.069	1,21	1,40	4,28549	175.724,45	10,29%	0,27%	-6,17%	423.524,70	0,00
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B								204	93.300	1,16	1,40	4,19292	391.117,00	6,21%	-3,45%	-9,69%	942.655,99	817,44
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme								10	2.940	1,20	1,40	4,35325	12.798,17	10,29%	0,27%	-6,21%	30.845,69	0,00
N10. Ospedali								0	0	0	1,40	4,35325	0,00	10,29%	0,27%	-6,21%	0,00	0,00
E - Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali																		
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi								210	16.543	1,17	1,60	4,63455	80.473,79	10,29%	0,27%	-5,57%	169.710,64	179,02
N12. Banche e istituti di credito								9	1.110	1,60	1,60	5,09352	7.362,19	10,29%	0,27%	-4,08%	15.526,08	0,00

Tabella 8. - LISTINI TARIFFE - 2

Comune di LIPARI TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Categorie e Tariffe/1												
SIMULAZIONE TARI 2014_01												
	numero ruoli	Superficie netta mq	ips	lqs	Tariffa applicabile €/mq*anno	Copertura bilancio €/anno	Tariffa var anno-1 %	Tariffa + ECA var anno-1 %	Tariffa + I var anno-1 %	da ips kg	€/anno	
F - Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di beni durevoli												
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	427	23.273	1,16	1,60	4,79088	111.495,74	10,29%	0,27%	-5,66%	235.132,62	0,00	
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	6	765	1,28	1,60	5,30632	4.058,41	10,29%	0,27%	-5,11%	8.558,75	0,00	
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	0	0	1,16	1,60	4,79088	0,00	10,29%	0,27%	-5,66%	0,00	0,00	
N16. Banchi di mercato beni durevoli	0	0	1,16	1,60	4,79088	0,00	10,29%	0,27%	-5,66%	0,00	0,00	
H - Locali ed aree ad uso di attività artigianali e industriali												
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere	76	11.040	0,40	1,60	1,67681	18.511,54	14,57%	4,16%	-12,20%	39.038,86	0,00	
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	54	7.886	0,39	1,60	1,62153	12.786,62	10,80%	0,72%	-15,10%	26.965,62	0,00	
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	87	12.617	0,40	1,60	1,65838	20.923,56	13,32%	3,01%	-13,17%	44.125,56	0,00	
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	0	0	0,78	1,60	3,24305	0,00	10,29%	0,27%	-8,24%	0,00	0,00	
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	19	12.251	0,78	1,60	3,24305	39.729,40	10,29%	0,27%	-8,24%	83.785,06	2.815,30	
I - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi												
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismo solo ristorazione	102	6.787	4,00	1,00	10,35488	70.346,04	10,29%	0,27%	-2,56%	237.363,68	12.257,50	
N23. Birrerie, hamburgerie, mense	0	0	3,96	1,00	10,24971	0,00	9,07%	-0,85%	-3,64%	0,00	0,00	
N24. Bar, caffè, pasticceria	157	19.311	3,91	1,00	10,12455	195.704,62	7,84%	-1,96%	-4,73%	660.352,25	1.456,33	
J - Locali ed aree adibite a esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili												
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	63	12.270	2,67	1,00	6,90992	84.784,07	10,29%	0,27%	-3,92%	286.080,89	0,00	
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	5	273	2,67	1,00	6,90992	1.884,09	10,29%	0,27%	-3,92%	6.357,35	0,00	
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	15	1.091	4,27	1,00	11,05587	12.058,18	5,88%	-3,74%	-6,19%	40.687,06	0,00	
N28. Ipermercati di generi misti	0	0	2,67	1,00	6,90992	0,00	10,29%	0,27%	-3,92%	0,00	0,00	
N29. Banchi di mercato generi alimentari	0	0	2,67	1,00	6,90992	0,00	10,29%	0,27%	-3,92%	0,00	0,00	
K - Locali ed aree adibite a circoli ricreativi, discoteche												
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	2	5.000	1,24	1,20	3,85955	19.347,77	10,29%	0,27%	-6,97%	54.403,17	0,00	
TOTALE		12.211	1.065.399			2.706.223				9.311.085	102.881,12	

GF ambiente s.r.l.

Via della Corte, 2 - 40012 Lippo di Calderara di Reno (BO)

Tel. 051/726291 - Fax 051/726293 - info@gfambiente.it

Tabella 10. – Raffronto Imponibile Utenza Domestica

Community

Raffronti imponibile utenza domestica

AL NETTO DI ADDIZIONALI, SERVIZI INDIVISIBILI

ECA 2013

2,000,000

TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652

SIMULAZIONE TARI 2014 01

Tipologia domestica	Superficie mq	n ogg	Tariffa+ECA2013 €/mq	Tariffa 2014 €/mq	Imponibile anno 2013 €/anno	Imponibile anno 2014 €/anno	Diff Imponib+ECA %
D00, Abitazioni e pertinenze domestiche	60	694,00	1,79180	1,79658	107,51	107,79	0,27%
D00, Abitazioni e pertinenze domestiche	70	694,00	1,79180	1,79658	125,43	125,76	0,27%
D00, Abitazioni e pertinenze domestiche	80	694,00	1,79180	1,79658	143,34	143,73	0,27%
D00, Abitazioni e pertinenze domestiche	90	694,00	1,79180	1,79658	161,26	161,69	0,27%

TARI ANNO 2014 - art. 1 comma 652 L. 147/2013 - SIMULAZIONE TARI 2014_01

TABELLA 12. - RIFRONTO IMPOSSIBILE UTENZA NON DOMESTICA AL LORDO DI ADDIZIONALI, SERVIZI INDIVISIBILI

Comune di LIPARI		TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652			SIMULAZIONE TARI 2014_01		
Raffronto tariffe utenza NON domestica		ECA 2013	10,00%	ADD.LE PROV.	3,00%	SERV. INDIV. 2013	0,00%
AL LORDO DI TASSE, ADDIZIONALI, SERVIZI INDIVISIBILI		n.088	sup mq	Tariffa + ECA 2013 €/mq	Tariffa 2014 €/mq	Diff. Tariffe €/mq	Diff. Tariffe %
Categoria TARI							
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		22,00	2.942,63	1.95188	3.55068	-0.29120	-14,92%
N02. Cinematografi, teatri		1,00	604,27	4.26453	3.98564	-0.27889	-6,54%
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		19,00	5.405,25	2.64568	2.35317	-0.28751	-10,87%
N04. Campi, distributori carburanti, impianti sportivi		5,00	5.841,52	3.20732	2.92280	-0.28452	-8,87%
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus		16,00	5.326,08	1.88581	3.58426	-0.29155	-15,46%
N06. Autosalone, esposizioni		5,00	1.250,00	5.20845	4.93460	-0.27385	-5,26%
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismo con ristorazione		87,30	40.069,48	4.79313	4.51709	-0.27607	-5,76%
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismo senza ristorazione, Pensioni, B&B		203,70	93.300,45	4.76009	4.51770	-0.44231	-9,29%
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		10,00	2.939,91	4.76009	4.48385	-0.27624	-5,80%
N10. Ospedali		0,00	0,00	4.76009	4.48385	-0.27624	-5,80%
N11. Agenzie, studi professionali, Uffici, laboratori analisi		210,00	16.542,80	5.28397	5.02952	-0.27345	-5,18%
N12. Banche e istituti di credito		9,00	1.109,85	7.09632	6.83250	-0.26379	-3,72%
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta		427,00	23.272,52	5.20845	4.93460	-0.27385	-5,26%
N14. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai		6,00	764,75	5.73705	5.46302	-0.27103	-4,72%
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso		0,00	0,00	5.20845	4.93460	-0.27385	-5,26%
N16. Banche di mercato beni durevoli		0,00	0,00	5.20845	4.93460	-0.27385	-5,26%
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere		75,95	11.039,76	1.95377	1.72711	-0.22666	-11,50%
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		54,25	7.885,54	1.95377	1.57017	-0.28359	-14,52%
N19. Autocina, carrozzeria, elettrauto		86,80	12.616,87	1.95377	1.73511	-0.24563	-12,57%
N20. Attività industriali con capannoni di produzione		0,00	0,00	3.62264	3.24635	-0.28229	-7,79%
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici		19,00	12.250,61	3.62264	3.34033	-0.28229	-7,79%
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismo solo ristorazione		102,40	6.786,96	10.91925	10.67582	-0.24343	-2,23%
N23. Birrerie, hamburgerie, mense		0,00	0,00	10.91925	10.55720	-0.36205	-3,32%
N24. Bar, caffè, pasticceria		156,60	19.310,65	10.91925	10.49258	-0.48067	-4,40%
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		62,70	12.269,91	7.37951	7.14721	-0.26229	-3,55%
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti		5,00	272,66	7.37951	7.14721	-0.26229	-3,55%
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		15,30	1.090,66	12.09917	11.84736	-0.27162	-5,88%
N28. Ipermercati di generi misti		0,00	0,00	7.37951	7.14721	-0.26229	-3,55%
N29. Banche di mercato generi alimentari		0,00	0,00	7.37951	7.14721	-0.26229	-3,55%
N30. Discoteche, night club, sale scommesse		2,00	5.000,00	4.26453	3.98564	-0.27889	-6,54%

GF ambiente s.r.l.

Via della Corte, 2 - 40012 Lippo di Calderara di Reno (BO)
Tel. 051/726291 - Fax 051/726293 - info@gfambiente.it

COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

TITOLO I.....

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARI.....

ART. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI

ART. 4 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA

TITOLO II.....

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO.....

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO.....

ART. 6 - SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO

TITOLO III.....

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 7 - DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI

ART. 8 - COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO ANNUALE

ART. 9 - TRIBUTO AMBIENTALE

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....

ART. 10 - ESCLUSIONE DAL TRIBUTO.....

ART. 11 - ESENZIONE DAL TRIBUTO

ART. 12 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.....

ART. 13 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER MINORE PRODUZIONE E PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI.....

ART. 14 - PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE PER AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....

ART. 15 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART. 16 - MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....

TITOLO V.....

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO.....

ART. 17 - DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE.....

ART. 18 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE.....

ART. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO

ART. 20 - RISCOSSIONE DELLA TARI

ART. 21 - MINIMI RISCOUOTIBILI.....

ART. 22 - SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO

ART. 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 24 - MEZZI DI CONTROLLO

ART. 25 - SANZIONI.....

ART. 26 - CONTENZIOSO

TITOLO VI.....

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - NORMATIVA DI RINVIO.....

ART. 28 - NORME ABROGATE.....

ART. 28 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Lipari, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, e il regolamento per l'applicazione della TARSU approvato con deliberazione consiliare n° 118 del 22/12/1997.

Art. 2 – Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative di immobili diversi dalle abitazioni, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 4 – Servizio di igiene urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti.
2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
4. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, così come appresso:
 - a) in misura pari al 80% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 600 mt e fino a 1000 mt;
 - b) in misura pari al 60% della tariffa se la suddetta distanza supera i 1000 mt e fino a 3000 mt;
 - c) in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori ai 3000 mt.
5. Il tributo è dovuto in misura ridotta al verificarsi delle condizioni di cui sopra facendone constatare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti Uffici (Ufficio Ecologia, ARO, SRR e Ufficio Tributi).

6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 5 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6 – Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che possiede, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di utilizzo permanente di un immobile arredato a civile abitazione, il tributo resta in capo al proprietario e/o usufruttuario.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o possesso dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'ufficio della conduzione o possesso dei locali e delle aree scoperte soggetti a tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
2. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, e dell'art. 65 del D. lgs. 507/1993 di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
4. Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario predisposto dalle Società di Regolamentazione della gestione dei Rifiuti (SRR).
6. Le tariffe vengono stabilite per categorie o sottocategorie omogenee di locali ed aree aventi omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, a seconda del rapporto di copertura del costo del servizio come stabilito per legge, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata va moltiplicata per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti..

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata determinazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
8. Nell'ipotesi in cui il Comune oppure le SRR non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
10. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune o dalla SRR e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica con le SRR dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D. lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.

Art. 9 – Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 666 della legge 147 del 23/12/2013 (legge di stabilità) è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504: Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 10 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) unità immobiliari ad uso abitativo prive di mobili, suppellettili, utenze (Acqua, gas, luce elettrica, linea telefonica).
 - c) Unità immobiliari diverse dal punto b) prive di attrezzature, utenze (acqua, luce, gas, linea telefonica) idonee per l'esercizio di un'attività economica, e prive di autorizzazione per lo svolgimento della stessa.
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
2. Sono altresì esclusi, dalla tassa i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Per le attività di seguito elencate (escluse le parti dei locali adibite ad Uffici, mense, spogliatoi, servizi e a disposizione del pubblico ove si producono rifiuti assimilabili agli urbani) qualora risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica all'area suddetta la detassazione sotto indicata, a condizione che l'interessato dimostri, allegando alla denuncia originaria eo di variazione, la prevista documentazione attestante l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI DETASSAZIONE %
Esercizi commerciali	30%
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	30%
Elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie	30%
Tipografie	30%
Laboratori Analisi	30%
Ospedali-Istituti di ricovero-case di cura	30%
Attività di estrazione di prodotti minerari	20%
Studi medici	20%
Ristoranti,rosticcerie, pizzerie,bar ed es. similari	20%
Barbieri Parrucchieri	20%

Art. 11 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a) gli immobili di residenza dei titolari di solo reddito di pensione sociale o di pensione INPS integrata al minimo, a condizione che:
- abbiano un'età non inferiore a 65 anni;
 - non vi siano altri redditi di alcun genere nell'ambito dell'intero nucleo familiare di appartenenza, fatta eccezione per quelli sopraindicati.
 - non vi sia di fatto, convivenza con soggetti titolari di reddito di alcun genere, formalmente e legalmente riconosciuti o meno;
 - i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore sanità-Servizi sociali;
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 12 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, è ridotta nel modo seguente:
- a) del 30% per abitazioni con unico occupante;
 - b) del 15% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. La condizione deve risultare dalla dichiarazione nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o risultante da SCIA o documento previsto dalla legge per l'esercizio dell'attività..
 - d) del 15% per gli utenti che dimorino per più di sei mesi all'anno all'estero e che utilizzano in modo saltuario un'abitazione in Italia, sempre che la stessa non sia ceduta in locazione, comodato, ecc.
 - e) del 30% per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.

2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo giorno successivo a quello della domanda.

In caso di diritto a più riduzioni si concede solo quella maggiormente vantaggiosa per il contribuente.

4. Anche le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che, cumulato con le autorizzazioni di spesa dirette a finanziare le esenzioni di cui al precedente articolo, non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l'organo competente di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 13 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, con proprio provvedimento, adottato in attuazione del presente regolamento, il Consiglio comunale definisce le percentuali di riduzione, di cui all'art. 12 del presente regolamento.

2. Le percentuali di riduzione possono essere applicate in modo progressivo e solo nel caso in cui tali rifiuti non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, previsti per legge e dal Regolamento di gestione.

Art. 14 – Procedura per il riconoscimento della riduzione per avvio a recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Il titolare dell'attività che provvede al recupero di cui all'art. 13 del presente Regolamento, deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero.

2. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando la produzione in ciascun anno della documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

3. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

4. La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero del tributo per l'anno

in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

5. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Art. 15 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, possono accedere ad una riduzione, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal Regolamento di gestione.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti.
4. Il Comune o le SRR potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal vigenti regolamenti comunali.

Art. 16 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte delle SRR o dell' ARO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
Analogia riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al responsabile del servizio gestione rifiuti delle ARO, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.

3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 17 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. La denuncia deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni

anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
7. La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - PER LE UTENZE DOMESTICHE:
 - a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
 - b) il numero di codice fiscale;
 - c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
 - d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
 - e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
 - h) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
 - i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
 - j) nel caso di occupazione di cittadini stranieri, che affittano un'immobile dichiarato agibile, (arredato e con utenze allacciate) l'utenza rimane in capo al proprietario.

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti; tale classificazione avviene sulla base dei criteri e di coefficienti previsti dal DPR 27/04/2000 n° 158, l'Assegnazione di un'utenza non domestica viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'Istat relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta previo sopralluogo.
Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'Una o dall'altra la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente. Le attività non comprese in una specifica categoria di attività sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- l) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- m) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
- n) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso (per le abitazioni) o licenza (SCIA), da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
- o) l'indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti dichiarate dall'ARO (Ambito Raccolta Ottimale) ai sensi del Regolamento di gestione, assimilati ai rifiuti urbani.

10. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 18 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU o TARES, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARSU o TARES, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.

Art. 19 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio Annona, ovvero al concessionario del servizio.
7. Per l'applicazione e la quantificazione della tassa da pagare in relazione alla TARI delle imbarcazioni da diporto e natanti vari, che occupano posti barca dei porti del comune, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dagli enti demaniali competenti in ragione di mq. di specchio d'acqueo.

Art. 20 – Riscossione della TARI

1. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il Comune provvede a riscuotere il tributo mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, mentre le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, (Rid , Mav etc) vengono applicati ai rifiuti assimilati agli urbani e smaltiti autonomamente dai produttori.
2. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate alle scadenze fissate al 31 Marzo e 30 Settembre dell'anno successivo a quello di riferimento a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 Marzo di ciascun anno.
3. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
4. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
5. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.

Art. 21 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,33; Tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'intero anno e non alla singola rata di acconto; Se la singola rata è di importo inferiore a €. 10,33, il tributo verrà liquidato nella rata di saldo: Sono fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 22 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro centoventi giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
3. Le somme non vengono rimborsate se l'importo è inferiore a €. 12,00. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Il contribuente può richiedere al Comune o SRR il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 23 – Funzionario responsabile

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 24 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 25 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto degli interessi legali e delle spese di notifica.
 - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

3. Le sanzioni di cui cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 26 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre al Comune richiesta di esercizio di autotutela, oppure proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e legge 147/2013, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 28 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 29 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Pareri ai sensi art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 12 Legge Regionale n. 30/2000

Settore

II

Ufficio

Tributi

Per la regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

Lipari, li 25-09-14

CAPO AREA
SERVIZIO TRIBUTI
(Rag. Lucio D'Ambrà)

Il Responsabile

SETTORE SECONDO "ECONOMIA E FINANZE"

Per la regolarità contabile, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Lipari, li 25-09-14

Il Responsabile

IL SEGRETARIO GENERALE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000

PARERE FAVOREVOLE

LIPARI, 26/09/2014



Il Segretario Generale
[Handwritten signature and stamp]



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

Revisore Unico

(Organo di Revisione economico-finanziaria in forma monocratica)

Prot. n. 24664 del 28.09.2014

Lipari, 25 Settembre 2014

Al Capo Area Servizio Tributi
Rag. Lucio D'Ambra

Sede

Oggetto: Proposta di delibera di Consiglio Comunale n.04 del 25/09/2014
IUC – Tassa sui Rifiuti (TARI), approvazione delle tariffe per l'anno 2014
e relativo schema di regolamento.-

Per quanto in oggetto, Vi invio, qui allegato, il parere richiesto previsto dall'art.3,
comma 1, lett. o) del D.L. 10/10/2012 n.174,

Distinti saluti.-

Il Revisore Unico
Rag. Roberto Piemonte

COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

Revisore Unico

(Organo di Revisione economico-finanziaria in forma monocratica)

VERBALE N. 29

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno venticinque (25) del mese di Settembre, alle ore 17:00, in Lipari Via Filippo Mancuso, il Revisore Unico del Comune di Lipari, Rag. Roberto Piemonte, prende in esame:

- la proposta di delibera consiliare n. 04 del 25/09/2014 avente ad oggetto l'Imposta Unica Comunale – Tassa sui Rifiuti (TARI), approvazione delle tariffe per l'anno 2014 e relativo schema di regolamento.-

L'Organo di Revisione:

- **Vista** la proposta di deliberazione consiliare n.04 del 25/09/2014, predisposta dal Capo Area del servizio tributi, pervenuta con nota prot. n.24622 del 25/09/2014, per la quale viene richiesto, con urgenza, il parere, ai sensi all'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. 10/10/2012 n.174 che ha modificato l'art. 239 del Dlgs 267/2000;
- **Riscontrato** che la proposta di deliberazione riporta il parere favorevole, del Capo Area del servizio tributi e del Dirigente del Settore Economia e Finanze, per quanto attiene alla regolarità tecnica, così come previsto dall'art.3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n.174 che ha modificato l'art. 49 del Dlgs 267/2000 e dall'art.12 della Legge regionale n.30/2000;
- **Vista** la Legge n.147 del 27/12/2013, commi da 639 a 683;
- **Esaminato** lo schema di regolamento allegato alla proposta;
- **Dato atto** che l'art.1, comma 683, della Legge n.147 del 2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- **Dato atto** che il Consiglio Comunale con delibera n.48 del 20/09/2014 ha approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per l'anno 2014, predisposto dal soggetto gestore S.R.R. Messina – Isole Eolie s.c.r.l.;

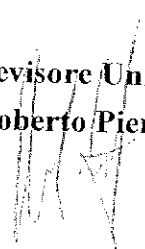
esprime

- parere favorevole, limitatamente allo schema di regolamento, sulla proposta di deliberazione consiliare consiliare n. 04 del 25/09/2014 avente ad oggetto l'Imposta Unica Comunale – Tassa sui Rifiuti (TARI), approvazione delle tariffe per l'anno 2014 e relativo schema di regolamento.-

Con riguardo alla parte della proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle tariffe della TARI, non si esprime parere in quanto il Revisore non ha alcun titolo ad effettuare valutazioni in ordine alla determinazione delle aliquote e delle tariffe;

Del che viene redatto il presente verbale ed alle ore 18:00 la seduta ha termine.-

Il Revisore Unico
Rag. Roberto Piemonte



strativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Il Consigliere Anziano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44,

— è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

— con lettera n., in data è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

☐ sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

☐ Sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

☐ dell'atto (Art. 18, comma 6);

☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale